

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 90/2531

นางพิณ แซ่เล่า

โจทก์

นายอดุลย์ กอเข็ม กับพวก

จำเลย

นายจรงค์ ใจสุข ทนายจำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 170)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จำนวน 56,970 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดัง
กล่าวนับแต่วันฟ้องให้แก่โจทก์ไปจนกว่าจำเลยที่ 1 และที่ 4 จะชำระเสร็จส่วนจำเลย
ที่ 2 และที่ 3 พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 ด้วย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างฎีกาโดยไม่ปรากฏลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้ฎีกาและ
ลายมือชื่อผู้เรียงในฎีกาของจำเลยที่ 2 เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ
171, 165, 167)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>